

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2877/2531

บริษัท คิกคาปู (ประเทศไทย) จำกัด

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 78

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.รัชฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517 มาตรา 5 (8)

ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517มิได้ให้ความหมายของคำว่าอาหารหรือเครื่องดื่มไว้ จึงต้องถือตามความหมายทั่วไปของคำดังกล่าว จะถือตามความหมายของกฎหมายอื่นไม่ได้ นำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยไม่ใช่ของกินที่มีลักษณะเพื่อจําจุณชีวิตหรือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตจึงไม่ใช่อาหาร แต่เป็นเครื่องดื่ม เพราะสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำ แม้จะมีส่วนผสมคือ ถั่วเหลือง น้ำตาล นมผง และไขมันพืชอยู่ด้วยถึงร้อยละ 21.2 และมีคำว่า "อาหารเสริม" อยู่ที่กล่องบรรจุก็ตาม ก็แสดงเพียงว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของอาหารอยู่ด้วยเท่านั้นไม่ใช่ "อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร" ตามบัญชีที่ 1 หมวด 1(4)(ข)ท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว และไม่เป็น "อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้งหรือถั่ว" ตามบัญชีที่ 1 หมวด 1(10) ด้วยโจทก์ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนํานมถั่วเหลืองแลคตาซอยจึงได้รับยกเว้นภาษีการค้าตามมาตรา 5(8) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จำเลยทั้งสี่ให้การว่าการประเมินชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ได้แย้งกันมีว่า น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยซึ่งโจทก์ผลิตออกจำหน่าย โดยบรรจุในกล่องปิดผนึกดีตราและเครื่องหมายการค้า เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภาชนะที่มีชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้าปรากฏอยู่บนหรือในภาชนะหรือหีบห่อซึ่งสามารถมองเห็นได้จากภายนอกตามบัญชีที่ 1 หมวดที่ 1(4)(ข) ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54)พ.ศ. 2517 ซึ่งโจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2526 ในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับ และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2528 ในอัตราร้อยละ 9 ของรายรับ ตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามที่โจทก์นำสืบปรากฏตามเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารเอกสารหมายเลข จ.3 ว่า น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยของโจทก์มีรายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบคิดเป็นร้อยละของน้ำหนักคือ น้ำ78.8 เปอร์เซ็นต์ ถั่วเหลือง 10 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาลทรายขาว 7เปอร์เซ็นต์ นมผง 2.5 เปอร์เซ็นต์ ไขมันพืช 1.7 เปอร์เซ็นต์ และโจทก์ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับอาหารโดยโจทก์ได้รับอนุญาตให้ผลิตอาหารปรากฏตามใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร เอกสารหมายเลข จ.6 และได้ความตามคำเบิกความของนายโสภณ ฮวบเจริญ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนอาหาร สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พยานโจทก์ว่า น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยของโจทก์ขึ้นทะเบียนตำรับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2522) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2523) ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) ซึ่งกำหนดให้น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเป็นอาหารควบคุมโดยเฉพาะ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2525) เรื่อง ให้น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเป็นอาหารควบคุมเฉพาะซึ่งเป็นประกาศเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย นอกจากโจทก์จะขึ้นทะเบียนตำรับอาหารตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวแล้ว ยังได้ความต่อไปว่า น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยของโจทก์นั้นถูกกำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดให้น้ำนมถั่วเหลืองชื่อแลคตาซอยของบริษัทคิกคาปู (ประเทศไทย) จำกัด ไม่เป็นเครื่องดื่มตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ.2509 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2524 (เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3) และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกประกาศยกเว้นให้เครื่องดื่มไม่เป็นเครื่องดื่มที่ต้องเสียภาษีโดยให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลังฉบับแรกดังกล่าว และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 (เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5) ซึ่งมีความหมายว่า น้ำนมถั่วเหลืองชื่อแลคตาซอยของโจทก์เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับยกเว้นภาษีเครื่องดื่มตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับแรก และต่อมาได้ถูกยกเลิกโดยประกาศฉบับหลัง ดังนั้นน้ำนมถั่วเหลืองของโจทก์จึงตกอยู่ในบังคับให้ถือเป็นอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและถือเป็นเครื่องดื่มตามประกาศกระทรวงการคลัง เป็นดังที่ตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โจทก์ถูกเจ้าพนักงานประเมินภาษีการค้าเอาเก็บกับโจทก์ และตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่อาจยึดถือตามประกาศฉบับใดได้ว่า น้ำนมถั่วเหลืองของโจทก์เป็นอาหารหรือเครื่องดื่มแต่กรณีของโจทก์เป็นเรื่องที่จะต้องวินิจฉัยตามบัญชีที่ 1 หมวด1(4)(ข) ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 จึงจะต้องพิจารณาตามความหมายของคำที่กำหนดไว้ในบัญชีดังกล่าวโดยเฉพาะ แต่ก็ปรากฏว่าบัญชีที่ 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหาได้ให้ความหมายของคำว่า อาหารหรือเครื่องดื่มไว้ ดังนั้นจึงต้องถือตามความหมาย

ทั่วไปของคำดังกล่าว จะถือตามความหมายของกฎหมายอื่นไม่ได้ตรงตามที่จำเลย
ทั้งสี่ฎีกา กล่าวคือ ความหมายทั่วไปนั้นน้ำมันถั่วเหลืองของโจทก์ ไม่ใช่ของกินที่มี
ลักษณะเพื่อำจุนชีวิตหรือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตจึงไม่ใช่อาหาร แต่น่าจะเป็น
เครื่องดื่มเพราะสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำ และแม้นายโสภณ ฮวบเจริญและ
นายสนั่น เกตุทัต พยานโจทก์จะเบิกความว่า น้ำมันถั่วเหลืองของโจทก์จะจัดเป็น
อาหารในประเภทเครื่องดื่ม รวมทั้งน้ำมันถั่วเหลืองของโจทก์มีส่วนผสมคือ ถั่ว
เหลือง น้ำตาลทรายขาว นมผง และไขมันพืชซึ่งอาจจัดอยู่ในจำพวกอาหารอยู่ด้วย
ถึงร้อยละ 21.2 ก็ตาม แต่ก็แสดงเพียงว่าน้ำมันถั่วเหลืองของโจทก์ แม้จะมีส่วนผสม
ของอาหารอยู่ด้วย ก็จัดอยู่ในประเภทเครื่องดื่ม น้ำมันถั่วเหลืองของโจทก์จึงไม่อยู่
ในบัญชีที่ 1 หมวด 1(4)(ข) ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพราะน้ำมันถั่วเหลืองของ
โจทก์ไม่ใช่อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว คำพิพากษาฎีกาที่
1134/2524 ระหว่างบริษัทยาคุลท์ (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย
ที่จำเลยทั้งสี่อ้างมาในฎีกา เป็นเรื่องนมสดเปรี้ยวยาคุลท์ของโจทก์ในคดีนั้นประกอบ
ด้วยนมสดเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 52 จึงถือเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ข้อเท็จ
จริงจึงไม่ตรงกับคดีนี้

มีปัญหาต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ว่า น้ำมันถั่วเหลืองของโจทก์จะได้รับ
การยกเว้นภาษีการค้าเพราะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งหรือถั่วที่ผลิตภายใน
ประเทศไทย แต่ไม่ได้นำเข้าในราชอาณาจักรตามบัญชีที่ 1 หมวด 1(10) ท้ายพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าวหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าน้ำมันถั่วเหลือง
ของโจทก์ไม่ใช่อาหารหรือผลิตภัณฑ์จากอาหารดังกล่าวแล้ว น้ำมันถั่วเหลืองของ
โจทก์จึงไม่อาจเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้งหรือถั่วตามบัญชีที่ 1
หมวด 1(10) ดังจำเลยทั้งสี่ฎีกาเมื่อน้ำมันถั่วเหลืองของโจทก์ไม่ใช่อาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารตามบัญชีที่ 1 หมวด 1(4)(ข) และไม่ใช่อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
ตามบัญชีที่ 1 หมวด 1(10) ดังได้วินิจฉัยมาแล้ว แม้โจทก์จะมีคำว่า"อาหารเสริม"

ระบุไว้ที่กล่องกระดาษที่บรรจุน้ำมันถั่วเหลืองของโจทก์ก็หาทำให้น้ำมันถั่วเหลือง
ของโจทก์กลายเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น น้ำมันถั่วเหลือง
งแลคตาซอยของโจทก์จึงเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีการค้าสำหรับการขายตาม
มาตรา 5(8) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลด
อัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 การประเมินของเจ้าพนักงาน
ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่ชอบศาลภาษี
อากรกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์จำเลยทั้งสี่ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสด์-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>